

1015086-40.2019.8.26.0224

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica

Magistrado: JAIME HENRIQUES DA COSTA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... pontos importantes que devem ser mencionados, é que o roubo dos cabos e fios certamente causaram danos aos circuitos do centro de medição, e que não podemos esquecer que o fato dos técnicos da Concessionária encontrarem o centro de medição lacrado mostra que o Requerente não poderia ter efetuado essas irregularidades. A nossa conclusão é que as irregularidades apontadas no TOI não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Cível

Rua dos Crisantemos, 29, Guarulhos - SP - cep 07091-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1015086-40.2019.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1015086-40.2019.8.26.0224

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Fornecimento de Energia Elétrica

Requerente:

Alexandre Holanda Pereira

Requerido:

EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JAIME HENRIQUES DA COSTA

Vistos.

ALEXANDRE HOLANDA PEREIRA ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. pedido de indenização por danos morais em face de EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A - BANDEIRANTE ENERGIA S/A.

Relata que é cliente da requerida, referente à instalação nº 150593862, da rua Bagdá, nº 144, imóvel do qual a empresa MTS Embalagens Plásticas Eireli foi locatária entre 05/03/2016 e 05/04/2017. Informa que foram furtados os fios do ponto de entrada e o medidor de energia do local foi danificado, tendo o autor contatado a empresa ré para consertá-lo, a qual lhe orientou a lavrar um boletim de ocorrência para solicitar o restabelecimento do serviço, e assim foi feito. Assevera que, para que o serviço pudesse ser solicitado pelo autor, a ré lhe exigiu que a instalação fosse transferida para o seu nome (pois ainda estava no nome do seu antigo locatário), o que ocorreu em 23/04/2018, data em que também foi registrada a solicitação de serviço, através das notas de serviço nº 20002841467 e 40004057664.

Aduz que, no momento da execução do serviço, o eletricista percebeu que a ligação da energia, que se trata de uma BT indireta, estava sendo realizada por

terceirizados da empresa START, contratada pela ré, de forma indevida, e que este fato foi imediatamente comunicado à ré, em atendimento pessoal registrado sob nº de protocolo 233597130 e 23413127, sendo solicitado à concessionária que retornasse ao local, com equipe especializada na referida ligação e assim efetuasse a correção do que os funcionários da empresa terceirizada START haviam feito de incorreto.

Afirma que, em 04/05/2018, funcionários da Ré estiveram no imóvel alegando que iriam solucionar o problema, encontraram tudo devidamente lacrado, arrumaram o que havia sido deixado ligado indevidamente pelos funcionários da terceirizada e constataram que o imóvel estava vago, saindo sem entregar nada ao autor.

Alega que as faturas continuaram a ser emitidas com a cobrança da taxa mínima, uma vez que o imóvel estava desalugado, vago e desocupado, mas em meados de setembro de 2018, a ré encaminhou uma cobrança no valor de R\$ 45.560,61, alegando diferença de consumo no período entre 07/04/2017 a 04/05/2018 resultante de fraude.

Narra que, ao solicitar esclarecimentos pela requerida, foi-lhe entregue uma cópia do documento da inspeção ocorrida na data de 04/05/2018 – Termo de Ocorrência e Inspeção nº 364358 (TOI), no qual constou, inclusive, que “tudo estava devidamente lacrado”. Ingressou com recurso administrativo requerendo o cancelamento da cobrança (protocolo nº 240485502), que foi indeferido em 17/10/2018. Na fatura de novembro/2018 constou a mensagem da existência de débito de uma conta referente ao mês de maio/2018 no valor de R\$ 44.144,89 e multa por atraso no pagamento, no valor de R\$ 882,90. Relata que abriu reclamação na ouvidoria, sendo a multa cancelada e a cobrança revisada para passar a incidir sobre o período de 23/04/2018 (data da transferência para o nome do autor) a 04/05/2018 (data da inspeção), mantendo-se o débito de R\$ 2.689,20 em nome do autor, que acabou sendo inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, consignou que a ré incluiu essa dívida na fatura de abril de 2019, por meio de termo de confissão de dívida nº 8950331970, para pagamento em 07 prestações de R\$ 379,12 cada.

Por esses motivos, ajuizou a presente demanda postulando a declaração da inexigibilidade do débito constante do TOI nº 364358 e da nulidade do TCD nº 8950331970, além da condenação da ré ao pagamento de R\$ 4.500,00 a título de indenização por danos materiais (por contratação de advogado particular) e de R\$ 13.446,00 por danos morais. Formulou pedido de tutela antecipada para que a ré se abstenha de efetuar a interrupção no fornecimento de energia da instalação nº 150593862 por conta dos débitos do TOI nº 364558, suspenda a cobrança das prestações do parcelamento do TCD nº 8950331970 e a inclusão do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Juntou documentos (fls. 30/157).

A tutela antecipada foi deferida (fls. 158/160).

Citada (fls. 177), a requerida apresentou contestação (fls. 185/219), sustentando que o TOI é ato administrativo que goza das presunções de legitimidade e legalidade, de sorte que deve prevalecer, até porque observou as exigências da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. No mais, alegou que o autor é o responsável pela instalação em questão e que foram constatadas as irregularidades descritas no respectivo TOI (fio neutro na chave de calibração estava desconectado e o chicote de interligação dos TC's na fase B interrompido), o que ocasiona registro menor do consumo. Apontou que foi calculado o débito pretérito de R\$ 49.724,42 referente ao período de 07/04/2017 a 22/04/2018, observando-se o método de cálculo do artigo 130 da já mencionada Resolução. Ponderou que o autor acompanhou a lavratura do TOI e defendeu a possibilidade de interrupção do fornecimento de energia na hipótese do não pagamento do débito do TOI (recuperação de consumo), que representaria mero exercício regular de direito. Por fim, insurgiu-se contra os alegados danos morais e materiais e contra a inversão do ônus da prova. Juntou documentos (fls. 215/245). Réplica às fls. 257/268.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, ambas solicitaram a produção de prova pericial (fls. 256 e 269).

Foi proferido despacho saneador, deferindo produção de prova pericial (fls. 270/273).

Laudo pericial às fls. 360/404.

O autor manifestou concordância com o laudo pericial (fls. 409/411), juntando parecer de seu assistente técnico (fls. 412/417), enquanto a requerida impugnou o

laudo (fls. 418/419) e apresentou parecer de assistente técnico às fls. 420/429. É o relatório.

Decido.

Estando encerrada a instrução probatória tal como delineada, passo ao julgamento da lide.

A matéria versa sobre relação de consumo, sendo, portanto, aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor.

Como se verifica da análise dos autos, o ponto controvertido recai justamente sobre um suposto desvio de consumo de energia, o que gerou a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, de forma unilateral, apurando o montante devido de recuperação de consumo.

De início, necessário que se estabeleçam algumas premissas.

Com efeito, não se discute aqui sobre a ilicitude do ato de fraudar consumo de energia elétrica, conduta que inclusive constitui crime. Tampouco se duvida do hígido direito da concessionária de receber por aquilo que efetivamente fora consumido, nem mais, nem menos.

Contudo, tais constatações não permitem que a requerida atue conforme atuou no caso sob exame.

A ré é pessoa de direito privado, concessionária de serviço público, e bem ao contrário do que alegou, seus atos não gozam de presunção de legitimidade, cabendo-lhe a prova daquilo que alega.

Aliás, se até mesmo ao Estado acusador cabe a prova do crime imputado, com muito mais razão no caso da ré, pessoa de direito privado que não detém qualquer parcela de poder conferido pelo povo que o detém.

O próprio Poder Público, ao constatar irregularidade imputável a um administrado, está constitucionalmente obrigado a respeitar de modo irrestrito o devido processo legal, devendo garantir ampla defesa e contraditório (art. 5º, LIV da Constituição da República).

E ao que se constata pelas teses defensivas, a ré entende não estar abarcada por tal mandamento constitucional, o que é de todo inadmissível.

Não obstante isso, este julgador não tem sido maleável nas hipóteses claras de desvio de consumo pelo usuário, como nos casos em que o consumo anterior à inspeção é insignificante ou muito inferior ao apurado posteriormente.

Trata-se de conduta odiosa e que impõe a todos os demais os custos pelo consumo sonegado.

Por outro lado, a imputação resultante do nomeado Termo de Ocorrência e Inspeção pressupõe, no mínimo, o embasamento sólido desses fatos e sua demonstração perante o Poder Judiciário, o que não ocorreu.

O Poder Judiciário não pode fechar os olhos para a calamidade moral e jurídica que é a disseminação das fraudes para escamotear o consumo de energia elétrica, água etc, e tantos outros comportamentos inaceitáveis, numa sociedade que se pretende livre, justa e solidária.

Por isso mesmo, constatada a fraude por parte do usuário, deve haver resposta firme contra tais condutas, que inclusive são tipificadas como crime pela Lei Penal.

Mas isso não significa considerar ocorridas situações baseadas em teses não comprovadas. E esse, como já dito acima, definitivamente não é o caso dos autos. Senão vejamos.

Verifica-se que o imóvel é comercial, utilizado para fins de locação e que o último locatário desocupou o bem em 04/04/2017 (conforme comprovam o contrato de locação juntado às fls 53/57 e o distrato às fls. 58/59), estando o imóvel vazio e sem consumo de energia no período que abrangeu a recuperação de consumo - como mencionado, inclusive, pelo próprio perito judicial.

Ademais, o pedido de serviço de reparação no medidor partiu do próprio autor (fls. 78/79), após sofrer furto de cabos e fios, conforme boletim de ocorrência juntado às fls. 72/73.

Além disso, é verossímil a alegação de que foi a própria empresa terceirizada pela ré que realizou os lacres, constatados intactos na perícia (fls. 373/376).

Salienta-se que não há comprovação mínima de que o autor tenha atuado para diminuir o consumo, que, repise-se, era zerado desde a entrega do imóvel pelo locatário.

A apuração do perito é exatamente neste sentido, conforme se observa dos trechos do laudo pericial transcritos a seguir:

"(...) os representantes da Concessionária encontraram o centro de medição com todos os lacres (tampa da caixa, bloco de terminais, tampa do medidor e chave de calibração) intactos. Portanto, devidamente lacrados." (fls. 391)

"Considerando-se o histórico de consumo da edificação de janeiro de 2017 a abril de 2018, sendo a mesma sempre alugada, a hipótese mais plausível é de que tenha sido um erro de ligação". (fls. 392)

Concluiu o ilustre Perito:

"Considerando-se que o objetivo de alterar o sistema de medição é sempre fraudar o consumo de energia, e observando-se que o Requerente não faz uso direto da edificação que é usada como fonte de aluguel, não existiriam motivos para que o Requerente perpetrasse essa ação.

Outros pontos importantes que devem ser mencionados, é que o roubo dos cabos e fios certamente causaram danos aos circuitos do centro de medição, e que não podemos esquecer que o fato dos técnicos da Concessionária encontrarem o centro de medição lacrado mostra que o Requerente não poderia ter efetuado essas irregularidades.

A nossa conclusão é que as irregularidades apontadas no TOI não refletem uma ação de fraude por parte do Requerente e sim foram causadas pela ação dos ladrões de cabos, e/ou pela inépcia da empresa terceirizada que primeiramente atendeu ao pedido de restabelecimento da energia." (fls. 401)

Em razão disto, merece prosperar o reconhecimento de ilegalidade do TOI e do TCD, e consequentemente, da inexigibilidade do débito lançado como recuperação de consumo, multa ou parcelamento a esse título.

Prosseguindo, no tocante ao pedido de indenização por danos morais, é certo que a conduta da requerida implicou na negativação indevida do nome do autor junto a cadastro de proteção ao crédito, (fls. 120).

No caso, vislumbra-se que a conduta da ré ultrapassou a esfera patrimonial, demonstrando abalo aos direitos da personalidade (integridade psíquica e moral).

Outrossim, o dano, nesse caso, é in re ipsa, em que a própria conduta da ré é suficiente para presumir-se a existência dos danos morais, que devem ser indenizados.

Nesse contexto, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade da conduta e seu impacto na pessoa do ofendido, considero suficiente, para fins de reparação e compensação do dano, fixar a quantia de R\$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais.

Por fim, pretende o autor ser ressarcido das despesas pela contratação de advogado (conforme contrato de prestação de serviços advocatícios juntado às fls. 151/154).

No entanto, a pretensão não pode prosperar, considerando que a contratação de advogado produz efeito entre as partes, sendo incabível a cobrança dos honorários contratuais contra a parte adversa. Neste sentido:

"APELAÇÃO - PERMUTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR - Nulidade por decisão 'extra petita' não configurada - Erros materiais que não interferiram na análise da questão controvertida - Possibilidade, ademais, de julgamento imediato da causa com fundamento na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, II, do CPC) - Ausência de reunião da presente demanda com os autos de nº 1004588-21.2019.8.26.0405 para julgamento conjunto - Determinação prejudicada diante do sentenciamento dos feitos (art. 55, § 1º, do CPC) - Ausência de prejuízo processual concreto aos litigantes - MÉRITO - Conjunto probatório insuficiente para demonstrar minimamente as condições do negócio jurídico (art. 373, I, do CPC) - Impossibilidade de compelir o réu a adotar quaisquer providências perante a instituição financeira a fim de regularizar a situação do veículo financiado, ou mesmo de restituir o veículo Chrysler Caravan, cuja posse nunca lhe foi transferida, devendo tal pretensão ser dirigida contra o genitor do réu, que não integra a presente demanda - Responsabilidade do réu que se restringe ao ressarcimento dos valores despendidos pelo autor com o pagamento das parcelas do financiamento, em razão da sub-rogação operada (art. 346, III, do CC), cujo valor deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença, ficando desde logo autorizada a compensação com eventuais perdas e danos apuradas nos autos de nº

1004588-21.2019.8.26.0405 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - Pretensão à recomposição pecuniária dos valores desembolsados para a contratação de advogado que exerceu a representação judicial dos autores - Descabimento - Produção de efeitos entre as partes contratantes - Cobrança indevida - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - Situação que não ultrapassou o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano - Ausência de lesão a direito da personalidade - Indenização indevida - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO" (TJSP- apelação nº 102050954.2018.8.26.0405, 32ª Câmara de Direito Privado, Relator Des. Luís Fernando Nishi, j. 15/09/2022)

Dispositivo:

Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido para: a) manter em definitivo a tutela provisória já concedida, determinando que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do requerente; b) declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 364358 e do Termo de Confissão de Dívida nº 8950331970, e a consequente inexigibilidade dos débitos gerados a partir dos respectivos termos; c) determinar que a ré cancele a negativação do nome do autor em cadastros de restrição ao crédito, referente ao contrato n.

2018121022892341, (d) condenar a requerida a pagar ao autor indenização por danos morais no importe de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), com atualização monetária baseada na tabela prática divulgada pelo E. TJSP a contar da data da sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais consistente em ressarcimento do valor pago a título de honorários advocatícios contratuais.

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Considerando a sucumbência mínima da parte autora, custas pela parte ré, que fica condenada a pagar honorários advocatícios ao patrono da parte contrária, no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Transitada em julgado, arquivem-se.

P.R.I.C.

Guarulhos, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA